

זכויות אדם ואזרח

שיא הדמוקרטיה יתקיים כשהמדינה הדמוקרטית תספק לאזרחיה את שני ערכי היסוד של הדמוקרטיה: ערך השוויון וערך החירות.

א. ערך השוויון: כל בני האדם במדינה דמוקרטית, שווים בזכויותיהם ובחובותיהם ללא הבדל דת, גזע ומין.
ב. ערך החירות: כל בני האדם במדינה דמוקרטית, חופשיים לבחור את דרכם ולממש אותה ובכך להגיע לשיא יכולותיהם.

המתח בין שני הערכים:

מדינה דמוקרטית לא יכולה לספק את שני הערכים האלה ביחד משום שבני האדם בבסיס שלהם לא שווים ביכולותיהם ולכן אם המדינה תספק את ערך החירות ייווצר אי שוויון חברתי כלכלי בין בני האדם משום ששיא יכולותיו של אדם א' לא שווה לשיא יכולותיו של אדם ב'.
מצד שני, אם המדינה תממש את ערך השוויון היא תפגע בוודאות בערך החירות משום שתמיד נפגע בחירות של החזקים לטובת החלשים.

זכויות האדם - זכויות טבעיות

זכויות השייכות לאדם מעצם היותו אדם, אלו זכויות בסיסיות, זכויות יסוד שאינן מוענקות ע"י השלטון, והשלטון לא רשאי ליטול אותן מהפרט משום שהם שייכות לפרט מעצם היותו אדם!

1. הזכות לחיים וביטחון: זכותו של אדם שלא יפגעו בחייו ובגופו, פיזית, נפשית ומילולית, ושלא יהיה נתון לחיות בפחד מפני פגיעה שכזו. חובת המדינה הדמוקרטית להגן על חייהם וביטחונם של תושביה.

2. הזכות לחירות: האדם הוא יצור תבוני ואוטונומי, זכותו של האדם לחופש פעולה ובחירה לעשות ולנהוג כראות עיניו כדי לממש ולהגיע לשיא יכולותיו. כל עוד מימוש חירותו לא פוגעת באדם אחר או בחברה. חירויות שונות נגזרות מהזכות לחירות:

א. חירות המחשבה והדעה: זכות מוחלטת של האדם לחשוב כל מחשבה ודעה, גם אם אלו מסוכנות, לא מקובלות וקיצוניות, בתנאי שלא מביאם לידי ביטוי חיצוני.

ב. חירות המצפון: חירותו של כל אדם לאמץ ולהחזיק בערכים ודעות מוסריות, נורמות וערכים ולנהוג על פיהן ואף לסרב לבצע פעולה שנוגדת את מצפון.

ג. חופש הביטוי: זכותו של אדם לבטא את דעותיו, אמונותיו, רגשותיו והעדפותיו בכל דרך חוקית כמו תקשורת, אומנות, הפגנות, לבוש וכו'.

ד. חופש העיסוק: זכותו של כל אדם לבחור במקצוע מסוים ולעסוק בו לפרנסתו, למימוש העצמי, כל עוד העיסוק עפ"י חוק והוא רשאי לעסוק בו עפ"י הכשרתו והשכלתו המקצועית.

ה. חופש הדת: זכותו של כל אדם לבחור בדת מסוימת, להאמין בה, להשתייך אליה ולקיים את הטקסים, התפילות והמנהגים המתחייבים ממנה.

ו. חופש מדת: זכותו של כל אדם להחליט שאינו מאמין, אינו מקבל את חוקי הדת, הטקסים והמנהגים המתחייבים מדת מסוימת. אין לחייבו להשתייך לשום עדה דתית ולקיים ולקיים את פולחנה, וכמובן אסור לכפות על אדם את אורחות הדת.

- ז. חירות התנועה: זכותו של כל אדם לנוע בחופשיות ממקום למקום, ממקום מגורים אחד למשנהו לרבות בארץ ובחו"ל. ההגבלה על חירות זו חלה במצבי כליאה, עיכוב יציאה מהארץ וצו איסור כניסה למקומות מסוימים.
3. הזכות לקניין: זכותו של כל אדם להיות בעל רכוש ולהשתמש בו ללא חשש שרכוש זה ייפגע ויילקח ממנו ללא רשותו. רכוש זה יכול להיות קניין חומרי כמו קרקע, בית, כסף או קניין רוחני כמו פטנט, זכויות יוצרים, לחן. זכותו של אדם להיות בעל רכוש להנות מאותו רכוש שהוא המציא ויצר מבלי שאחרים ישתמשו ביצירתו ללא רשותו ובכך יפגעו בזכויות היוצרים שלו.
4. הזכות לשוויון: כל בני האדם שווים בערכם ובזכויותיהם, על החברה והמדינה להתייחס בצורה שווה לכל בני האדם ללא הבדל דת, גזע ומין. השוויון מתייחס לשוויון בפני החוק, שוויון פוליטי, ושוויון הזדמנויות כלכלי וחברתי.
- למרות העיקרון של חוק השוויון אין זה אומר שבכל מקרה ומקרה יש לטפל באותו אופן, יש מקרים שבהם יש הצדקה לסגת מעיקרון השוויון ולהעניק יחס שונה לאנשים שונים.
 - מדיניות הבחנה: מדיניות שמאפשרת הענקת יחס שונה לאנשים שונים מסיבות מוצדקות כאשר השוני רלוונטי לעניין ומצדיק יחס שונה (נכים, מחוננים, גיל, הקלות לימודיות).
 - מדיניות העדפה מתקנת: מתן יחס מועדף לתקופה מוגבלת לקבוצה שבעבר קופחה ע"י המדינה. המדיניות נעשית במטרה לצמצם את הפער בין קבוצה זו לשאר האוכלוסייה ולשנות את הסטריאוטיפ שגרם לקיפוחה של הקבוצה בעבר. לדוגמה: שריון נשים בעבודה, ערביי ישראל, תנאי קבלה לאוניברסיטה לתלמידי הפריפריה.
 - מדיניות אפליה פסולה: ההתייחסות לא שווה לפני אדם בעלי תכונות דומות וצרכים דומים מסיבה שאינה מוצדקת, או ההתייחסות לבני אדם שונים (מינית, דתית, לאום) כשההתייחסות השונה לא קשורה ולא רלוונטית לנושא ההתייחסות. לדוגמה אי קבלה לעבודה על רקע דת, גזע ומין.
5. הזכות לכבוד: זכותו של כל אדם לשמור על כבודו האנושי מבלי להיות נתון ליחס משפיל, מעליב או מבזה מילולית, פיזית או נפשית. מהזכות לכבוד נגזרות 2 זכויות:
- א. הזכות לפרטיות: זכותו של כל אדם לחיות ללא חשיפה, התערבות או חדירה לחייו ללא הסכמתו. כמו חדירה פיזית למקום פרטי של אדם, כולל בדיקות בגופו, פרסום מידע על חייו הפרטיים ללא רשותו, פרסום שמו או תמונתו ללא הסכמתו או איסוף מידע בהאזנות סתר ללא רשותו.
- ב. הזכות לשם טוב: זכותו של כל אדם ששמו לא יוכפש ושלא יפרסמו אודותיו מידע שקרי שעלול לפגוע בשמו או או בדימויו הציבורי של האדם (המידע חייב להיות שקרי/לא נכון/לא אמיתי/פרסום פוגע) או מזיק באדם כדי לפגוע בזכות לשם טוב ובהוצאת לשון הרע על אדם.
6. הזכות להליך משפטי הוגן: זכותו של כל אדם הנמצא בהליך משפטי (חקירה משפטית, מעצר, משפט), שההליך המשפטי בו הוא מעורב יהיה הוגן מבלי שייפגעו זכויותיו הבסיסיות מעבר לנדרש! פגיעה בזכויותיו של החשוד יכולה להתבצע רק עפ"י הכללים והמגבלות הקבועות בחוק. על מנת להבטיח את קיומו של הליך משפטי הוגן ננקטים אמצעים שונים כגון:

- אין לערוך חיפוש בביתו של אדם ללא צו בית משפט.
- מעצר של אדם מוגבל ל-24 שעות, במהלך שעות אלו יש להביאו בפני שופט.
- אין להעניש אדם ללא משפט (אדם חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו).
- זכותו של אדם לדעת במה הוא נאשם כדי שידע איך לנהוג על מנת שלא יפיל את עצמו.
- הנאשם זכאי לייצוג משפטי ע"י עו"ד משלב מוקדם ולאורך כל התהליך המשפטי.
- זכותו של נאשם למשפט פומבי בדלתיים פתוחות.
- הזכות שהמשפט יתנהל בפני שופטים אובייקטיבים (בלתי תלויים).
- זכותו של הנאשם לערער על פסיקת בית המשפט בעניינו בפני בית משפט בדרגה גבוהה יותר.

זכויות האזרח / זכויות פוליטיות וטבעיות

זכויות פוליטיות הן חלק מהזכויות הטבעיות שמגדירות את זכויותיו של האדם כאזרח במדינה שבה הוא חי. זכויות אלו אינן מוענקות לאדם ע"י השלטון והשלטון אינו רשאי ליטול אותן מידי האדם. תפקידו של השלטון לדאוג שהן יתקיימו ויכובדו.

1. **הזכות לבחור ולהיבחר:** זכותו של אזרח לקבוע את הרכב השלטון ובכך לבטא את עמדותיו הפוליטיות. זכותו של אזרח להיבחר לתפקיד במוסדות השלטון ובכך להשפיע על הנעשה במדינתו ולהביא לשינויים חברתיים, כלכליים ופוליטיים (זכות השייכת לאזרחים בלבד).
2. **הזכות להתאגדות פוליטית:** זכותו של אזרח לחבור למפלגה או להקימה ובמסגרתה להשפיע על התנהלות המדינה (זכות השייכת לאזרחים בלבד).
3. **חופש ההפגנה והמחאה:** זכותו של כל אדם להביע בפומבי, במקום ציבורי, לבד או עם קבוצת אנשים את עמדותיו ורצונותיו ביחס להתנהלותו של השלטון ופעולותיו. זכותו לנסות להשפיע על הציבור ולעורר אותו לפעילות (זכות הנובעת מזכויות טבעיות ואיננה מוגבלת לאזרחי המדינה).
4. **הזכות לבקר את השלטון:** זכותו של אדם להביע את דעותיו על התנהלותו של השלטון ופעולותיו. ניתן לבקר את השלטון באמצעות הפגנות, אמצעי תקשורת, אומנות ועוד (זכות הנובעת מזכויות טבעיות ואיננה מוגבלת לאזרחי המדינה).

זכויות חברתיות וכלכליות

אלו זכויות בתחום החינוך, הרווחה והבריאות שהמדינה מעניקה לאזרחיה על פי המדיניות הכלכלית חברתית שלה ועל פי שיקול דעתה. הזכויות האלה ניתנות לשינוי, לביטול ולמימוש במטרה להבטיח רמת חיים אנושית וסבירה לכל תושבי המדינה.

א. הזכות לרמת חיים וקיום בכבוד: הזכות של כל אדם ומשפחתו לרמת חיים נאותה המבטיחה מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי ושירותים סוציאליים.
לדוגמה- סבסוד מוצרים חיוניים (בריאות, דיור, חינוך) ומתן קצבאות שונים לנזקקים ופנסיה.

ב. הזכות לדיור הולם: הזכות של כל אדם לקורת גג ומגורים נאותים במחיר סביר ומסובסד.
לדוגמה- הענקת דיור למחוסרי בית (הומלסים), מענקים לשכירה או קנייה של דיור, משכנתאות בתנאים נוחים.

ג. הזכות לטיפול רפואי: הזכות של כל אדם לטיפול רפואי הולם ונגישות לכל שירותי הבריאות המודרניים (טכנולוגיות ותרופות), הכול במחירים מסובסדים השווים לכל נפש.
לדוגמה- הקמת בתי חולים ממשלתיים והכשרת רופאים ביחס הולם לגודל האוכלוסייה.

ד. הזכות לחינוך ראוי: הזכות של כל ילד ונער להשכלה בסיסית באופן שוויוני והזכות של הוריו לבחירת מוסד חינוכי מתאים לילדיו..
לדוגמה- קביעת חוקים וכללים בנוגע למספר שנות לימוד החובה חנים (חוק חינוך חובה הקובע חינוך חובה לכל ילד וילדה עד הגיעם לגיל 18).

ה. הזכות לעבודה: זכויות העובדים ותנאי העסקה- הזכות של כל אדם ואזרח לעבודה ולתנאי עבודה הוגנים והולמים הכוללת את הזכויות הספציפיות הנגזרות מהזכות לעבודה.
לדוגמה- יום עבודה מוגבל בשעות עבודה, יום מנוחה שבועי ושעות מנוחה, שכר שווה עבור עבודה שווה, שכר מינימום, הגנה מפני פיטורים שרירותיים.

זכויות קבוצתיות – זכויות המיעוט בקבוצה

קבוצת מיעוט: קבוצה אשר לכל חבריה כמה מרכיבים ייחודיים כמו מוצא, שפה, תרבות, דת, המבדילים אותה מאוכלוסיית הרוב במדינה והיא מעוניינת לשמור על זהותה הייחודית.

גישה המכירה בזכויות הקבוצתיות: גישה המכירה בזכויותיה של קבוצת המיעוט לשמור על זהותה וייחודיותה, ומעניקה לקבוצת המיעוט אמצעים שיאפשרו לה לשמור על זהותה ומגנה על קבוצת המיעוט בחקיקה. המדינה מכירה במערכת חינוך עצמאית, שפת קבוצת המיעוט כשפה רשמית במדינה, מאפשרת ייצוג המיעוט במוסדי השלטון, מסייעת בהקמת מוסדות דתו מאפשרת קיום פולחן.

זכויות קבוצתיות: זכויות שהמדינה הדמוקרטית מעניקה לקבוצת מיעוט במדינה, כדי לסייע לקבוצה לשמור על זהותה הייחודית. הזכויות הקבוצתיות הן:

- הזכות לחינוך: מערכת חינוך עצמאית המלמדת בשפת המיעוט ועל פי תרבותו.
- הזכות לשפה: הכרה בשפת המיעוט כשפה רשמית.
- הזכות לייצוג במוסדות השלטון.
- הזכות לקיום מצוות הדת וחופש פולחן: מתבטא גם בסיוע בהקמת מוסדות דת ותשלום משכורות לבעלי תפקידים.

חובות האדם והאזרח

חובות האדם כאדם

- הכרה בזכותו של האחר לממש את זכויותיו הטבעיות.
- הימנעות מפגיעה בזכויות האחר.
- התראה ונקיטת פעולה נגד פגיעה במימוש זכויותיו של האחר.
- גילוי סובלנות כלפי כל אדם אחר.

חובות האדם באזרח

- **חובות האזרח הנובעות מתוקף חוק** – ציות לחוק, תשלום מיסים, שירות, נאמנות למדינה וכו'.
- **חובות הנובעות ממודעות האדם** להיותו חלק בלתי נפרד מהחברה ומהמדינה ומרצונו להשפיע על החיים הציבוריים והפוליטיים במדינה. החובות הן:
 - חובת מימוש הזכות להשתתף בבחירות.
 - התרעה מפני אי צדק ופעולות לא חוקיות של השלטון.
 - התרעה על עוולות הנגרמות לפרט או לקבוצה מסוימת.

קשר בין זכויות ובין חובות

לכל אדם יש זכות לממש את זכויותיו הטבעיות ללא תנאי במילוי חובות כלשהן שאין להן קשר לזכות עצמה. אדם שאינו ממלא חובה הנובעת מתוקף החוק, ניתן להטיל עליו עונש הקבוע בחוק. אין לשלול מאדם זכות שאינה קשורה לעבירה אותה ביצע, חייב להיות קשר ישיר בין הזכות הנשללת לבין החובה שלא מולאה. לדוגמה: לא ניתן לשלול מאסיר את הזכות להצביע בבחירות.